

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 8

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

IL BACINO MEDITERRANEO ALLA FINE DEL SECOLO VIII



I capitolari carolingi

Una forma caratteristica della legislazione carolingia

v. *CAPITULARE*

- *scriptum capitulis distinctum;*
- *operimentum capitis*
- *brevis lectio qua in divino officio legitur...*
- *consilium*
- verb. : *pacisci, consentire ; in codicem redigere ; alicuius sancti officium celebrare ; in capitulum convenire tractandorum negotiorum causa ; succensere, punire [in capitulis monachorum]*

fonte: Du Cange

Può darsi anche che i capitolari debbano il loro nome ai *capitula* deliberati nei concili ecclesiastici. L'aspetto interessante è che, sotto la dinastia carolingia, i *capitula* tendono a designare un **atto normativo** connesso al **potere di banno** del sovrano. I predecessori merovingi preferivano termini come *carta, decretum, edictum, praeceptum, actum, pactus, constitutio*.

I capitolari carolingi

Classificazione dei *capitularia*

- *ecclesiastica, mundana o secularia, mixta* *
- *generalia e specialia*
- *legibus addenda*
- *per se scribenda*
- *capitula missorum* *

* attestato sotto Ludovico il Pio. Per la distinzione *ecclesiastica* e *mundana* vedi anche la *Collectio Ansegisi* esaminata nella lezione 7.

I capitolari carolingi

Edizioni moderne

- MGH, *Leges*, 1, ed. Georg-Heinrich Pertz (1835)
- MGH, *Capitularia regum Francorum*, 2 voll., a cura di Alfred Boretius [I-I] e Victor Krause [II] (1883-1897)
- MGH, *Capitularia regum Francorum* N.S.
 - MGH, *Collectio capitularium Ansegisi*, a cura di Gerhard Schmitz (1996)
 - MGH, *Capitularia regum Francorum a. 814-840*, 2 voll., a cura di Stefan Esders, Sören Kaschke, Britta Mischke, Steffen Patzold, Dominik Trump e Karl Ubl (2024)

Nota bene: esistono anche edizioni minori come per esempio quella dei capitolari italici curata da Claudio Azzara e Pierandrea Moro (basata sul Boretius, ma corredata di una traduzione in italiano).

[V. Azzara, 1998 \(moodle\)](#)

I capitolari carolingi

Produzione e forza dei capitolari : un passo degli *Annali di Lorsch*

Sed et ipse imperator, interim quod ipsum synodum factum est, congregavit duces, comites et reliquo christiano populo cum legislatoribus, et fecit omnes leges in regno suo legi, et tradi unicuique homini legem suam, et emendare ubicumque necesse fuit, et emendatum legem scribere, et ut iudices per scriptum iudicassent, et munera non accepissent; sed omnes homines, pauperes et divites, in regno suo iustitiam habuissent. Et eo anno pervenit elefans in Francia.
([Annales Laureshamenses, § 35, ed. G.H. Pertz, in MGH, Script., I, 39](#))

Ma poi lo stesso imperatore, mentre si teneva quel sinodo, convocò duchi, conti e il resto del popolo cristiano insieme ai *legislatores*, e fece leggere tutte le leggi nel suo regno, e fece assegnare a ciascun uomo la propria legge, la fece emendare dovunque fosse necessario, e, una volta corretta, la fece mettere per iscritto; e stabilì che i giudici giudicassero secondo ciò che era scritto e non ricevessero doni; ma che tutti gli uomini, poveri e ricchi, avessero giustizia nel suo regno. In quello stesso anno giunse anche un elefante in Francia.

I capitolari carolingi

Produzione e forza dei capitolari : un passo degli *Annali di Lorsch*

Sed et ipse imperator, interim quod ipsum synodum factum est, congregavit duces, comites et reliquo christiano populo cum legislatoribus, et fecit omnes leges in regno suo legi, et tradi unicuique homini legem suam, et emendare ubicumque necesse fuit, et emendatum legem scribere, et ut iudices per scriptum iudicassent, et munera non accepissent; sed omnes homines, pauperes et divites, in regno suo iustitiam habuissent. Et eo anno pervenit elefans in Francia.
([Annales Laureshamenses, § 35, ed. G.H. Pertz, in MGH, Script., I, 39](#))

Ma poi lo stesso imperatore, mentre si teneva quel sinodo, convocò duchi, conti e il resto del popolo cristiano insieme ai *legislatores*, e fece leggere tutte le leggi nel suo regno, e fece assegnare a ciascun uomo la propria legge, la fece emendare dovunque fosse necessario, e, una volta corretta, la fece mettere per iscritto; e stabilì che i giudici giudicassero secondo ciò che era scritto e non ricevessero doni; ma che tutti gli uomini, poveri e ricchi, avessero giustizia nel suo regno. In quello stesso anno giunse anche un elefante in Francia.

Nota bene. Se osservata attentamente, la prassi legislativa rivela tutta una concezione del governo e del sistema normativo nel suo complesso.

I capitolari carolingi

Personalità e territorialità del diritto

- Sotto la dominazione carolingia sembra trovare larga applicazione il principio di **personalità del diritto**, cioè l'idea che a ciascun soggetto dell'ordinamento si debba applicare la sua legge di appartenenza (*sua lex*).
- In Italia fioriscono nelle carte private le cosiddette *professiones iuris* (clausole di definizione della legge di appartenenza applicabile al negozio, es. ...*de lege longobardorum*)
- Il dibattito storiografico sulla personalità del diritto nel regno longobardo e in particolare su Liut. 91 (risolto da Massetto e Caprioli)

I capitolari carolingi

Personalità e territorialità del diritto

Liut. 91 (a. 727)

....Et si quis cumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniantur esse.

...E se qualcuno volesse allontanarsi dalla propria legge e stipulare tra loro patti o convenzioni, e entrambe le parti siano consenzienti, ciò non sia imputato come contrario alla legge, poiché entrambe le parti agiscono volontariamente; e coloro che redigono tali atti non siano ritenuti colpevoli.

I capitolari carolingi

Norma autoritaria o norma pattizia?

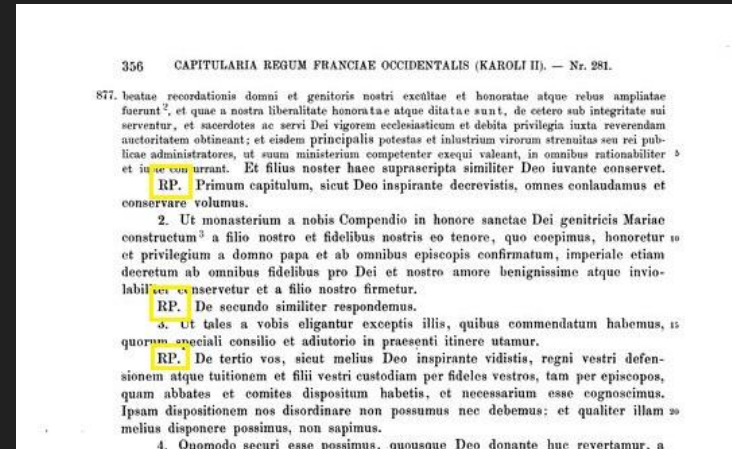
Sed et ipse imperator, interim quod ipsum synodum factum est, congregavit duces, comites et reliquo christiano populo cum legislatoribus, et fecit omnes leges in regno suo legi, et tradi unicuique homini legem suam, et emendare ubicumque necesse fuit, et emendatum legem scribere, et ut iudices per scriptum iudicassent, et munera non accepissent; sed omnes homines, pauperes et divites, in regno suo iustitiam habuissent. Et eo anno pervenit elefans in Francia.
[Annales Laureshamenses, § 35, ed. G.H. Pertz, in MGH, Script., I, 39](#)

Ma poi lo stesso imperatore, mentre si teneva quel sinodo, convocò duchi, conti e il resto del popolo cristiano insieme ai legislatores, e fece leggere tutte le leggi nel suo regno, e fece assegnare a ciascun uomo la propria legge, la fece emendare dovunque fosse necessario, e, una volta corretta, la fece mettere per iscritto; e stabilì che i giudici giudicassero secondo ciò che era scritto e non ricevessero doni; ma che tutti gli uomini, poveri e ricchi, avessero giustizia nel suo regno. In quello stesso anno giunse anche un elefante in Francia.

I capitolari carolingi

Norma autoritaria o norma pattizia?

- Sotto Carlo Magno, il requisito legislativo del consenso dei sottoposti interessati dal capitolare sembra ravvisarsi solo nel caso dei *capitularia legibus addenda*. Gli altri tipi di capitolari vengono semplicemente “pubblicati”.
- Tuttavia con la crisi della dinastia carolingia intorno alla metà IX secolo anche l'attitudine autoritaria della legislazione sembra cambiare. Si presentano esempi di legislazione “concordata”. Es. il capitolare di Quierzy dell'877 ([MGH, Capit. reg. franc., II, 355](#))
 - il passaggio della *manufirmatio* è già presente nella prassi legislativa di Carlo (*legibus addenda*)



Sistema di lettura-interrogazione del capitolare.

I capitolari carolingi

I capitolari italici (IX-XI secc.)

- *Capitulare Papiense* (832): prodotto dalla revisione dei capitolari emanati per l'Italia su iniziativa di Lotario. Si compone di 14 articoli. Costituirà la base per il *Capitulare Italicum* (*infra*).
- *Capitulare Italicum* (Pavia?, IX-XI sec.). Raccolta privata composta probabilmente per uso scolastico (molte omissioni e negligenze; datazioni errate ; materiale di dubbia autenticità); formazione legata agli ambienti giudiziari (nel regno italico i giudici sono i primi produttori di cultura giuridica). Il *Capitulare* contiene (ed. *Liber Papiensis*):
 - 352 *capitula* di Carlo Magno, Pipino, Ludovico il Pio e Lotario
 - 9 *capitula* di Guido da Spoleto
 - 22 costituzioni di Ottone I, Ottone III, Enrico I, Corrado il Salico e Enrico II (fino al 1054)

Nota bene : per diverso tempo il *Capitulare Italicum* viaggia da solo. Intorno al X secolo comincia a circolare nei codici insieme agli Editti longobardi, come una continuazione degli stessi. Il complesso prende il nome di *Liber Papiensis* (nei manoscritti : *Liber legis Langobardorum*).

I capitolari carolingi

I capitolari italici (IX-XI secc.)

Sicut consuetudo nostrorum est, ut Longobardus vel Romanus, si evenerit quod causam inter se habeant, observamus, ut Romanus populus successionem eorum iuxta suam legem habeant : similiter et omnes conscriptiones iuxta suam legem faciant, et quando iurant, iuxta legem cui malum fecerint, componant ; et Longobardos similiter convenit componere. De ceteris vero causis communi lege vivamus, quam domnus excellentissimus Karolus rex Francorum atque Longobardorum in edicto adiunxit. [MGH, Leges, IV, Liber Papiensis § Leges Pippini regis, p. 514 \[c. 143\]](#)

Come è consuetudine tra i nostri, ove un Longobardo e un Romano abbiano una causa tra loro, osserviamo che il popolo Romano regoli la loro successione secondo la legge di ciascuno; [che] allo stesso modo facciano tutte le scritture, secondo la legge di ciascuno, e quando prestano giuramento, paghino il risarcimento secondo la legge della parte alla quale hanno arrecato danno; e [che] allo stesso modo anche i Longobardi debbano essere tenuti a pagare il risarcimento. Per quanto riguarda invece le altre cause, viviamo secondo una legge comune, che il signore eccellentissimo re dei Franchi e dei Longobardi, Carlo Magno, ha aggiunto nell'editto.

Vedi Cortese, 1993.

I capitolari carolingi

Osservazioni conclusive



- La *lex communis* evocata da Carlo Magno ci ricorda l'importanza dell'esperienza giuridica carolingia.
- La prassi legislativa dei re franchi influenza anche quella degli imperatori successivi.
- Nella dialettica istituzionale centro-periferia, autorità-autonomia, *lex communis-lex sua*, si rivelano principi destinati a orientare durevolmente prassi e culture giuridiche medievali.